HebrewBooks.org ©Moznaim Publishers. No commercial use allowed.

אף במוציא את המת לקוברו אמר רבא ומודה ר' שמעון במר לחפור בו וספר תורה לקרות בו דחייב פשיטא דאי הא נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היא אלא מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון היכי משכחת לה מהו דתימא עד דאיכא לגופו ולגופה כגון מר לעשות לו טס ולחפור ספר תורה להגיה ולקרות בו קא משמע לן [א]ההוא שכבא דהוה בדרוקרא °שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה לכרמלית א"ל רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לרב נחמן בר יצחק כמאן כר"ש אימר דפטר ר"ש מחיוב חטאת איסורא דרבנן מיהא איכא א"ל האלהים דעיילת ביה את ואפילו לר' יהודה (שרי) דמי קאמינא לרה"ר לכרמלית קאמינא [א]גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה [ב]תנן התם [ב]התולש סימני טומאה והכוה המחיה עובר בלא תעשה איתמר אחת משתים חייב °אחת משלש רב נחמן אמר חייב רב ששת אמר פטור רב נחמן אמר חייב אהני מעשיו דאי משתקלא חדא אחריתי אזלה לה טומאה רב ששת [ג]אמר פטור השתא מיהת הא איתא לטומאה אמר רב ששת מנא אמינא לה דתנן וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה חייב הא חצי זית פטור והתניא חצי זית חייב מאי לאו הא דתניא חייב דאפיק חצי זית מכזית והא דתנן פטור דאפיק חצי זית מכזית ומחצה ורב נחמן אידי ואידי חייב והא דתנן פטור דאפיק חצי זית ממת גדול: **מתני'** [ד]הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות: **גמ'** אמר ר"א [ה]מחלוקת ביד אבל בכלי (א) חייב פשיטא זו בזו תנן מהו דתימא רבנן בכלי נמי פטרי והא דקתני זו בזו להודיעך כחו דר' אליעזר קא משמע לן ואמר רבי אלעזר [ו]מחלוקת לעצמו אבל לחבירו דברי הכל פטור פשיטא צפרניו תנן מהו דתימא רבי אליעזר לחבירו נמי מחייב והא דקתני צפרניו להודיעך כחן דרבנן קמ"ל: וכן שערו כו': תנא [ג]הנוטל מלא [ד]פי הזוג חייב וכמה מלא פי הזוג אמר רב יהודה שתים והתניא ולקרחה שתים אימא וכן לקרחה שתים תניא נמי הכי [ה][ז]הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב וכמה מלא פי הזוג שתים רבי אליעזר אומר אחת [ח]ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות שאפילו אחת חייב [ט]ודבר זה אף בחול אסור משום שנאמר [1]לא ילבש גבר שמלת אשה [י]תניא [ו]ר"ש בן אלעזר אומר צפורן שפירש רובה וציצין שפירשו רובן ביד מותר בכלי חייב חטאת מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחלה הכי קאמר פירשו רובן ביד מותר בכלי פטור אבל אסור לא פירשו רובן ביד פטור אבל אסור בכלי חייב חטאת אמר רב יהודה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן [כ]והוא שפירשו כלפי מעלה ומצערות אותו: וכן הגודלת כו': גודלת כוחלת ופוקסת משום מאי מחייבא אמר רבי אבין א"ר יוסי בר' חנינא גודלת משום אורגת כוחלת משום כותבת פוקסת משום טווה אמרו רבנן קמיה דרבי אבהו וכי דרך אריגה בכך וכי דרך כתיבה בכך וכי דרך טויה בכך אלא א"ר אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דר' יוסי בר' חנינא

כוחלת

אף במוציא את המת לקוברו. ולא תימא לא פטר אלא במניחו לחוץ דאין צורך לא לגופו של מוציא ולא לגופה של הוצאה דאפילו הוא צורך המת פטור: **מר לחפור בו.** שהוא צורך המוציא: **מר לעשות לו טס ולחפור.** מרה שנרצף פיו וצריך להושיב עליו כמין טס דק שיהא ראוי לחפור: **להגיה ולקרות: לאפוקיה לכרמלית.** שהיה מוטל בבזיון או בדליקה או בחמה ואי משום טלטול מניח עליו ככר או תינוק: **לא תעשה.** לאו דלא תסור [ז] כי הכא: **התולש סימני טומאה.** שתי שערות לבנות שבבהרת מטמאה בהן: **והכוה את המחיה.** מחית בשר חי והוא סימן טומאה בשאת והכוה זה לבטלה משום מחיה ולטהרה: **עובר בלא תעשה.** דהשמר בנגע הצרעת (דברים כד): **אחד מב'.** שלא היו בה אלא שתי שערות ותלש האחד: **חייב.** דשקלא לטומאה שאין מטמאה בפחות מב' דהכי ילפינן לה בת"כ [ח] שיער שנים וחייב מלקות: **מאי לאו הא דתני חייב דאפיק חצי זית מכזית.** דשקליה ובצריה לשיעורא: **והא דתני פטור דאפיק חצי זית מכזית ומחצה.** דאף על גב דמצמצם לשיעור לאו מילתא היא ולא אמרינן אהני דאי שקיל מיניה פורתא תו ליתא לשיעורא: **ממת גדול.** דלא אהני מידי: **מתני' וכן שערו.** תולש שער ראשו בידיו: **וכן הגודלת.** שערה: **וכן הכוחלת.** עיניה: **וכן הפוקסת.** יש מרבותי אומרים מתקנת שערה במסרק או בידיה ויש שמפרשין טחה כמין בצק על פניה וכשנוטלו מאדים הבשר [ט]: **רבי אליעזר מחייב.** בכולם חטאת וחכמים אוסרין משום שבות וטעמא דרבי אליעזר מפרש בגמרא משום מאי מיחייב: **גמ' מחלוקת ביד.** בהא שנוטלן בידו ולא בכלי הוא דפטרי רבנן שאין דרך גזיזה בכך בחול: **מהו דתימא בכלי נמי פטרי רבנן.** דאין כאן משום גוזז דלא שייך אלא בצמר בהמה: **מחלוקת לעצמו.** בהא הוא דמחייב ר' אליעזר שיכול לאמן ידו לעצמו לתקנו בלא כלי: **אבל לחברו.** אין יכול לאמן את ידו ליטול יפה בלא כלי: **פשיטא צפרניו תנן.** של עצמו: **הנוטל מלא פי הזוג.** מלא ראש המספרים: **חייב.** בשבת לרבנן בכלי לר' אליעזר אף ביד וזהו שיעורו: **והא תניא.** בההיא ברייתא בסיפא ולקרחה שהזהירה תורה לא תשימו קרחה (דברים יד) שתים הוי קרחה מכלל דפי הזוג לאו ב' שערות נינהו: **תניא נמי הכי.** כרב יהודה דאמר שתים: **רבי אליעזר אומר.** באחת הוא חייב ולא בעינן מלא פי הזוג: **אחת חייב.** שבאחת הוא מקפיד שלא יהא נראה כזקן: **שמלת אשה.** ודרך הנשים להקפיד על כך ולהתנאות: **ציצין.** כמין רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הצפורן: **שפירשו רובן.** קרובין לינתק: **מי איכא מידי כו'.** כיון דבכלי חייב חטאת ביד איכא שבות גזירה אטו כלי: **כלפי מעלה.** לצד הצפורן התחילו לפרוש דקא מצערו ליה טפי: **משום כותבת.** שמוליכה מכחול סביב העין כאדם המוליך קולמוס סביב האות: **טווה.** שמתקנת שערה בין אצבעותיה ופושטתו כשהוא נכרך. וללשון השני [י] עושה מאותו בצק כמין חוט:

לעלמה

אהני מעשיו דאי משתקלא חדא כו'. באחת מארבע דאי משתקלא חדא אחריתי נמי לא אזלא לה טומאה כ"ע מודו דפטור דהוי כמו חצי זית ממת גדול: **והא דתנן פטור דאפיק חצי זית ממת גדול.** וה"ה דהוה מצי לאוקמיה כגון דליכא אלא חצי זית בלבד [א] אלא דניחא ליה לשנויי בחצי זית ממת גדול דהוי רבותא טפי [ב] דאי ליכא אלא חצי זית מן הכל פשיטא דפטור ודווקא חצי זית אבל כזית ממת גדול חייב אע"ג דאי משתקלה זית אחר לא אזלא טומאה מ"מ אהני מעשיו דמשתתכו לא גריר בתר המת וכשיוציאו המת מן הבית וישאר כזית זה יטמא כל הבית ונמצא שעתה בהוצאה זו הוא גורם טהרה: **ממת גדול.** לאו דווקא גדול אלא כלומר מב' זיתים או ג': **אבל בכלי ד"ה חייב.** היינו כרבי יהודה דמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה וא"ת ודילמא רבנן כר"ש סבירא להו ומנא ליה דמחייב בכלי וי"ל לומר דא"כ ליפלגי בכלי להודיעך כחן דרבנן והא דקאמר מהו דתימא רבנן בכלי נמי פטרי היינו פירושו דס"ל כר"ש וכדפרישית אבל רש"י פירש דפטרי משום דלא שייכא גזיזה אלא בצמר ואין נראה לר"י דהא ליכא למיטעי דבכל בעלי חיים שייכא גזיזה כדאמר לעיל התולש כנף חייב משום גוזז: **והוא שפירשו כלפי מעלה.** פירש בקונטרס כנגד ראשי אצבעותיו שהן למעלה כשמגביה ידיו ור"ת מפרש שכלפי גוף קרי כלפי מעלה [ג] כדאשכחן בפ"ב דנדה (דף יג:) דקאמר מן העטרה ולמעלה והתם היינו לצד הגוף [ד] [כ]: **פוקסת.** מה שפירש בקונטרס פוקסת היינו סורקת ביד או במסרק אין נראה דבגמרא משמע דהוי כעין טוויה וסריקה אינה כעין טוויה כלל ועוד דא"כ היה שונה סורקת כדתנן (נזיר דף מב.) נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק [ל]: **וכי דרך אריגה בכך.** ואף על גב דקולע נימין חשיבא אריגה כדאמרינן בפרק במה אשה (ב) (לעיל ד' סד.) הכא בשער לא חשיבא אריגה כמו בבגד ועוד דהכא אין סופה להתקיים שעומדת לסתירה:

החולב

עין משפט נר מצוה

לא א מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה כב ופכ"ו הלכה כג סמג לאוין סה טוש"ע א"ח סי' שי"א סעיף ב:

לב ב ג מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א סמג לאוין שסג:

לג ד ה ו ז ח מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח ט סמג לאוין סה טוש"ע א"ח סי' שמ סעיף א:

לד ט מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה י סמג לאוין ס טוש"ע שם וטוש"ע י"ד סי' קפב סעיף ו:

לה י כ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ט סמג לאוין סה טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף לא:

מסורת הש"ס

א) [עירובין מא: מגילה ג:] לעיל פא: ברכות יט: מנחות לז:, ב) נגעים פ"ז מ"ד, ג) מכות כ: ע"ש, ד) צ"ל פי הזוג בשבת חייב, ה) [תוספתא פ"י ע"ש], ו) [שם], ז) [דברים יז], ח) [תזריע פרשה א], ט) עיין לעיל סד: רש"י ד"ה ולא תיפקוס, י) [במשנה לעיל], כ) [וע' תוס' מנחות יא. ד"ה מלמטה], ל) [וע"ע תוס' כתובות ד: ד"ה ופוקסת וע' תוס' מו"ק ט: ד"ה ופוקסת מבואר היטב],

תורה אור השלם

1 לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת יְיָ אֱלֹהֶיךָ כָּל עֹשֵׂה אֵלֶּה: דברים כב ה

הגהות הב"ח

(א) גמ' אבל בכלי ד"ה חייב: (ב) תוס' ד"ה וכי דרך וכו'. בפ' במה אשה נ"ב ע"ל נז ע"א גבי תיכי חלילתא וע' עוד בדף סד ריש ע"א אבל ותולה בצואר בתו:

גליון הש"ס

גמ' שרא ר"נ בר יצחק לאפוקיה לכרמלית. עי' סוכה לו ע"ב תד"ה בשבת: שם אחת משלש. עי' תה"ד סי' מח:

מוסף רש"י

גדול כבוד הבריות שדוחה את ל"ת שבתורה. דכתיב (דברים כב) לא תוכל להתעלם, וכתיב והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, כגון זקן ואינו לפי כבודו (מגילה ג: וכעי"ז לעיל פא:). **אבל בכלי חייב.** מודו רבנן דחייב חטאת, דחשבינן ליה תולדה דגוזז את הצמר, שהוא חותך מן המחובר לבעלי חיים (ערובין קג.). **מלא פי הזוג.** חודן של מספרים (מכות כ:). **אימא וכן לקרחה שתים.** ולפרושי אתא (שם). **במלקט לבנות.** שערות לבנות, מתוך שחורות. דכיון דאדם מקפיד על שער לבן אחד שבין שערות שחורות, כדי שלא יראה זקן, אמרינן דכשהוא מלקטו אותו מבין השחורות מלאכה חשובה היא לו וחייב משום גוזז, כיון דחייש לגזיזה זו. שחורות מתוך לבנות לא גרסינן (שם). **אף בחול אסור.** שמתנאה עצמו בנוי אשה (שם).

מוסף תוספות

א. דלא מהניא הוצאתו למידי. חי' הר"ן. ב. וקמ"ל דלא אמרי' אהני מעשיו דאי מישתקיל מיניה טפי אזלה ליה טומאה דלא אמרי' הכי אלא בכשני זיתים או בג' שערות. רמב"ן. ג. במקום שנדבק הצפורן בבשר. שיטה להר"ן. ד. וצריך ליזהר כחומר שניהם. תוס' הרא"ש.

רב נסים גאון

גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. וזה הדבר מיוחד בלאו דלא תסור כמו שפירשו בברכות [דף יט] בפרק מי שמתו. ומשכחת לה עוד בסוף פרק הקומץ [דף לז] במסכת מנחות. **התולש סימני טומאה והכוה את המחיה עובר בלא תעשה.** עיקר זה הוא מה שהזהיר הכתוב [דברים כד] השמר בנגע הצרעת. ואמרו רבותינו ז"ל בפירושו שזה הלשון הוא במקום לא תעשה, ובכל מקום שכתוב כמותו לא בא לומר אלא שלא תעשה אותו דבר, כמו שאמר' [עירובין דף צו] אמר ר' אבין אמר ר' אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה. והזהיר הקב"ה את המצורע שלא יחתוך מה שנראה בבשרו מסימני צרעת, ומי שעובר על כך עובר בלא תעשה. ומיכן אמרה המשנה התולש סימני טומאה והכוה את המחיה עובר בלא תעשה. ומשכחת לה בסיפרי השמר בלא תעשה, בנגע זה שיער לבן, הצרעת זו המכוה. ולפיכך הוצרכנו שיתיר לנו המילה בעת שתתראה בערלה צרעת, כמו שאמרו בפרק ר' אליעזר אומר אם לא הביא כלי [דף קלב] תנו רבנן מילה דוחה את הצרעת כו'. תנו רבנן ימול ערלתו ואע"פ שיש שם בהרת, ומה אני מקיים השמר בנגע הצרעת בשאר מקומות חוץ מן המילה כו', ת"ל בשר ואע"פ שיש שם בהרת. ובפרק ואלו הן הלוקין [מכות כב] אמרו מתקיף לה ר' אבהו וליחשוב נמי קוצץ בהרתו, ואזהרתיה השמר בנגע הצרעת.

רבינו חננאל

אף במוציא את המת לקוברו, וטעמיה דר' שמעון דהוצאת המת לקוברו מלאכה שאינה צריכה לגופה היא וכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ואשכחנן דרבא ס"ל כר' שמעון בהא מילתא, ואף סבירא ליה כר' נתן בההוא קמייתא, דתני בריש פירקא נוטל אדם את בנו והאבן בידו. ואמרינן עלה אמר רבא הוציא תינוק [חי] וכיס תלוי לו בצוארו חייב. [וליחייב משום תינוק. רבא כר' נתן סבירא ליה דאמר חי נושא את עצמו]. וליבטל כיס לגבי תינוק, מי לא תנן ואת החי במיטה פטור אף על המטה, שהמטה טפלה לו. מטה לגבי חי מבטל לה כיס לגבי תינוק לא מבטל ליה. הוציא תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו פטור, וליחייב משום תינוק. (רבה) [רבא] כר' שמעון סבירא ליה [דאמר] כל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ומדקדקי רבנן בההיא דקא מפטר המוציא את המת, דהני מילי דהיכא דלית ליה ריחא, דאי אית ליה ריחא נמצאת הוצאתו מלאכה שצריכה לגופה, ותניא בפרק א"ר עקיבא בסופיה, המוציא ריח רע כל שהוא. ואית לה להא מלתא סייעתא בתלמוד א"י, ומילתא דמוכחא היא. **אמר רבה** ומודה ר' שמעון במרא לחפור בו וס"ת לקרות בו, דמאן דמפיק להו חייב. ודייקינן בה מאי אצטריך רבה לאשמועינן הא מלתא, וכבר פשיטא [היא] דאי אמרת מר לחפור בה וס"ת לקרות בו מלאכה שאינה צריכה לגופה היא, היכי משכחת לה לר' שמעון מלאכה שהיא צריכה לגופה. **ומהדרינן** מהו דתימא לית ליה לרבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה עד דאיכא לגופו, כגון מר לעשות לו טס וס"ת להגיהו, קמ"ל רבא דלא צריך האי כולה, אלא מר לחפור בו וס"ת לקרות בו מודה בו ר"ש [נמי]. **והוצאת** המת דקא פטר בה ר' שמעון, דוקא מקרבן חטאת, אבל מיעבד הכי אסור, דקיי"ל כל פטורי שבת פטור אבל אסור לבר מן הנך תלת. ולא שרי לכתחילה אלא היכא דכבודו לאפוקי [מרשות היחיד לכרמלית, או לעיולי מרשות הרבים לכרמלית. אבל לאפוקי] מרה"י לרשות הרבים או לעילויה מרשות הרבים לרה"י אסור, כדקא מפרשינן מעשה דההוא

רבינו חננאל (המשך)

שכבא דשכיב קרא (בדרא) [בדרוקרת], וקאמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא האלקים דעיילת ביה את ודרית ליה. וקא מפרש לא תימא דכר' שמעון קא אמינא ולאו כר' יהודה, אלא אפילו לר' יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הכא לכרמלית קאמינא דלית ביה חיובא, אע"ג דאיכא בשאר מילי איסורא [דרבנן] מרה"י או מרה"ר לכרמלית, הכא שאני במקום כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה. והאי ל"ת לאו דלא תסור כדמפורש במנחות סוף פרק הקומץ. **פלוגתא דר"ש ור' יהודה בהדיא לא אשכחן היכא פליגו,** אלא מדוקייהו (במתכוין) [דמתניתין] דאמרינן הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטור. שניית מתו, חמתו אחמתו קשיא. חמתו אחמתו נמי לא קשיא, הא רבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הא ר' שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ותוב הא דתנן ועל עקרב שלא תישוך כו'. **ואמרינן** איכא דמתני לה אהא הצד נחש בשבת ומתעסק שלא ישכנו פטור ואם לרפואה חייב. מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. וכן אמר שמואל כל פטורי שבת פטור אבל אסור בר מהני תלת דפטור ומותר, וחדא מינייהו הצד נחש בשבת. וממאי דפטור מותר הוא, דתנן ועל עקרב שלא תשוך. ש"מ כי פליגי במתניתין במלאכה שאינה צריכה לגופה פליגי. **וקשיא לן** אי הכי קשיא דשמואל אדשמואל, א)הכא אמר דפטור ומותר, וטעמיה מכופין קערה על גבי הנר, אלמא שמואל במלאכה שאינה צריכה לגופה כר"ש ס"ל, והא קי"ל דשמואל במלאכה שאינה צריכה לגופה כר' יהודה ס"ל, דתנן המיחם שפינהו לא יתן לתוכה צונן וכו'. וכבר פירשנוה בפרק כירה דשמואל כר' יהודה ס"ל, היכא דאית ביה היזק לרבים כגון גחלת של מתכת וכגון עקרב שלא תישוך, כגון הני בלחוד פליג שמואל על ר' יהודה, אבל במלאכה שאינה צריכה לגופה שמואל כרבי יהודה ס"ל. **תנן התם** בפ"ז דנגעים התולש סימני טמאה והכוה את המחיה עובר בלא תעשה. פי' שיער לבן שהפך בשאת והכוה את המחיה להעבירו עובר בלא תעשה. עיקרה השמר בנגע הצרעת אלמא אל תעבירהו ביד, וכדר' אבין א"ר אלעא דאמר כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בל"ת. איתמר אם תלש נימא אחת של שיער לבן שהפך בבהרת משני נימין דברי הכל חייב. אחת משלש, רב נחמן אמר חייב אהני

א) עי' תוס' לעיל דף ג' ע"א ד"ה הלד שהביאו קושיא זו בשם בה"ג וע"ש.